



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 175 Data 31/05/2016	Oggetto: "AVVIO FASE SPERIMENTALE SISTEMA TELEMATICO DI ACCESSO AI VARCHI DELLA ZTL - APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE "
---	---

L'anno (2016) il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE
BUSSAGLI DAVID	Sindaco	SI
BECATTELLI SILVANO	Vice Sindaco	SI
CARROZZINO FABIO	Assessore	SI
BERTI NICOLA	Assessore	SI
CONVERTITO FILOMENA	Assessore	SI
SALVADORI SUSANNA	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che con precedenti deliberazioni e provvedimenti attuativi, nel tempo, questo Ente ha provveduto a disporre in ordine all'istituzione, modifica e disciplina delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e delle APU (Aree Pedonali Urbane) del centro storico del Comune di Poggibonsi ed in particolare richiamate:

- la deliberazione CC n. 53 del 23/04/1991, con la quale, è stata istituita e delimitata, in via di prima sperimentazione, la ZTL e l'APU della città di Poggibonsi, dando mandato alla Giunta Comunale ed al Sindaco di dare attuazione a tale provvedimento;
- l'ordinanza sindacale n. 29 del 27/03/1992, con la quale si è provveduto alla disciplina di dettaglio del richiamato provvedimento deliberativo, contenente anche la regolamentazione del sistema autorizzatorio per specifiche categorie di utenti;
- l'ordinanza sindacale n. 58 del 04/05/1996 di parziale modifica della precedente ordinanza n. 29/1992;
- l'ordinanza sindacale n. 96 del 11/06/1997 di revoca delle precedenti ordinanze n. 29/1992 e n. 58/1996 e contestuale organizzazione della circolazione e del sistema autorizzatorio, con disciplina dei criteri di esenzione e di rilascio delle autorizzazioni in deroga ad alcune categorie di utenti nelle ZTL ed APU cittadine;
- l'ordinanza sindacale n. 310 del 05/12/1997 di parziale modifica della precedente ordinanza n. 96/97 in merito all'estensione degli orari di carico e scarico delle merci;
- la deliberazione GC n. 40 dell'01.4.2008, che, in attuazione degli obiettivi definiti dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/03/2003, volti al contenimento ed alla riduzione delle criticità e della congestione derivanti dalla circolazione veicolare in ambito urbano, ha disposto la revisione della delimitazione e della regolamentazione della pregressa Z.T.L., con estensione del divieto ai non residenti per l'intera giornata (H 0/24) e con ampliamento della perimetrazione della Z.T.L. con orario 14.00 alle ore 20.00, istituendo e delimitando la nuova ZTL e la nuova APU, nonché determinando i criteri di rilascio delle autorizzazioni in deroga a determinate categorie di utenti;
- la deliberazione GC n. 75 del 17.6.2008 avente ad oggetto, tra l'altro, la rettifica dell'elenco delle vie ricomprese nella precedente deliberazione n. 40/2008 ed in particolare l'inserimento della Via Dietro le Mura nel provvedimento ZTL con orario 14/20 per come delineato nella suddetta deliberazione;
- la deliberazione n. 128 del 25/11/2008 avente ad oggetto un'ulteriore modifica della precedente deliberazione n. 40/2008, volta al miglioramento delle condizioni di transito e sosta per alcune categorie di utenti ed in particolare per i residenti e per i titolari di attività produttive ed artigianali aventi sede nella stessa ZTL, nonché all'inserimento nell'elenco delle strade di cui alla ZTL 14/20 della Via San Lucchese;
- la deliberazione n. 134 del 02/12/2008 di parziale modifica delle precedenti deliberazioni G.C. n. 40/2008 e n. 128/2008 in merito ai criteri di assegnazione dei permessi in deroga ai residenti in ZTL ed APU;
- le ordinanze dirigenziali attuative delle deliberazioni GC n. 40/2008, n. 75/2008, n. 128/2008 e n. 134/2008 ed in particolare le ordinanze del Dirigente del Settore Polizia Municipale n. 134 dell'11.7.2008 e la n. 257 del 16.12.2008;

Considerato che:

- nel tempo, la regolamentazione delle ZTL ed APU ha subito modifiche, ancorché non sostanziali, la cui frammentazione in vari atti e provvedimenti, poteva pregiudicarne la completa conoscibilità da parte dell'utenza;

- dunque, si è ritenuto opportuno, in un'ottica di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, trasfondere in un unico provvedimento organico tutte le norme di disciplina e di regolamentazione della ZTL ed APU cittadine;
- a tal fine, con deliberazione G.C. n. 49 del 26/02/2013, ferma restando la delimitazione della ZTL ed APU per come regolamentato dalle previgenti disposizioni, è stato quindi approvato un "Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU(Aree Pedonali Urbane", quale *corpus organico* per la disciplina della gestione e modalità di fruizione delle ZTL e delle APU;
- con successiva deliberazione n. 159 del 04/06/2013, recependo alcune necessità di adeguamento e di emendamento derivanti da osservazioni pervenute ad opera delle categorie di utenti maggiormente coinvolte dall'attuazione del suddetto disciplinare, questo organo ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU(Aree Pedonali Urbane" approvato con precedente deliberazione G.C. n. 49/2013;

Ricordato che:

- il Comune di Poggibonsi ha ritenuto dover aderire all'avviso, pubblicato con Decreto n. 2613 del 23/05/2012, con cui la Regione Toscana, sulla base delle precedenti deliberazioni G.R. n. 704 del 01/08/2011 e G.R. n. 341 del 23/04/2012, ha invitato i comuni a presentare proposte progettuali in ambito di infomobilità;
- a tal fine, , con la propria deliberazione G.C. n. 245 del 20/09/2012, la Giunta comunale ha approvato dunque la proposta progettuale denominata "Poggibonsi – i mobility" da presentare alla Regione Toscana per la concessione di un contributo nell'ambito del Programma operativo Regionale "POR - FESR 2007-2013, Asse IV Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni. Attività IV . 4", individuando il dirigente del Settore Polizia Municipale, responsabile del progetto/RUP
- Con successivo Decreto dirigenziale n. 6362 del 28/12/2012, pubblicato sul Burt n. 4 – Parte terza del 23/01/2013, la Regione Toscana ha approvato la graduatoria relativa ai progetti di infomobilità, nella quale il progetto "Poggibonsi – I – Mobility" presentato da questo Comune risulta ammesso a cofinanziamento, provvedendo alla successiva sottoscrizione con questo Ente, della convenzione contenente gli impegni per la gestione del contributo (obblighi di monitoraggio e rendicontazione, modalità e tempi di erogazione, ecc) assegnato per la realizzazione del progetto;
- l'originario progetto, successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 161 del 20/05/2014, è stato autorizzato con nota della Regione Toscana prot. n. 22264 del 29/07/2014;
- il nuovo impianto progettuale ha previsto la suddivisione in varie azioni di intervento, tra le quali la realizzazione di un "SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI POGGIBONSI" da realizzarsi attraverso la fornitura e posa in opera di varchi elettronici e di tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento, approvando il relativo piano di spesa;
- Con direttiva G.C. n. 104 del 23/10/2014, questo organo, ha ritenuto necessario disporre l'ampliamento della ZTL 14/20 alla Via S. Martini ed all'intera Via San Francesco, con l'obiettivo di procedere, fin da subito, ad un appalto unitario della fornitura e posa in opera del sistema;
- A seguito di tale atto di indirizzo, il Dirigente del Settore Polizia Municipale con propria determinazione n. 45/PM del 28/10/2014 ha indetto apposita procedura gara per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato del centro cittadino, provvedendo contestualmente, all'approvazione del relativo progetto, redatto a cura del Settore Polizia Municipale e che prevede la realizzazione di un sistema di controllo telematico ZTL mediante l'installazione di n. 7 (sette) varchi elettronici di lettura delle targhe per il monitoraggio

della corsia di ingresso alle ZTL 0/24 e 14/20 per come delineate nei pregressi provvedimenti, completi et di tutte le apparecchiature hardware, di tutti i componenti software e di tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento (postazione Centrale di Controllo, segnaletica stradale, pannelli informativi per l'informazione all'utenza dello stato in tempo reale della ZTL - varco attivo/varco non attivo - e relativi orologi indicante l'ora locale) in corrispondenza dei seguenti siti:

ZTL 0/24

- n. 1 - Via Riesci;
- n. 2 - Via Trieste, angolo Via San Francesco;
- n. 3 - Via Marmocchi, angolo vicolo Ciaspini
- n. 4 - Via Grandi, angolo Via Borgo Marturi
- n. 5 - L.go Gramsci

ZTL 14/20

- n. 6 - Via Borgo Marturi (parte alta) angolo P.zza Matteotti
- n. 7 - Via San Francesco
 - Con successiva determinazione dirigenziale n. 132/EU del 11/12/2014, a seguito dell'esame delle offerte pervenute da parte della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 49/PM del 12/11/2014, è stata affidata alla ditta **Sismic Sistemi SRL con sede legale in Firenze, via Maria Malibran, 49/51 (P.Iva 04403120480)** la fornitura e posa in opera del sistema di controllo telematico degli accessi ZTL mediante l'installazione di n. 7 (sette) varchi elettronici denominati "**S.A.R.T./2**", sistema regolarmente omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014, rilasciato alla Società Sismic Sistemi Srl;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 55 del 24/02/2015 si è provveduto alla istituzione delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e della APU (Area Pedonale Urbana), nonché alla istituzione del sistema elettronico degli accessi alla ZTL 0/24 ed alla ZTL 14/20, approvando il relativo disciplinare;

Tenuto conto che la delimitazione della APU e delle ZTL, sulla base alla citata deliberazione GC n. 55/2015, risulta essere la seguente:

A) APU con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, esteso a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da Largo Gramsci a P.zza Cavour;
- Via Pertini;
- P.zza Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra via Borgo Marturi e Via Pertini;
- P.zza Cavour;
- Via Becheroni;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza F.lli Rosselli;
- Via Simone da Poggibonsi;
- P.zza Nagy;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Montorsoli a Via Galluri;
- Vicolo Buonaccorsi;
- Via dei Mercanti;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro interno alla Piazza;

B) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, esteso a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Riesci;
- P.zza Savonarola;
- Via Rugi;
- Via Curiel;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza Frilli;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro esterno alla Piazza;
- Via Frà Nicolao;
- Via della Rocca;
- Via delle Chiavi;
- Vicolo Fracassini;
- P.zza San Lorenzo;
- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da P.zza Cavour a Via San Francesco;
- Via Trieste, limitatamente al tratto da Via della Repubblica a Via San Francesco;
- Via Marmocchi;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Marmocchi a Via Galluri;
- Vicolo del Poggiarello;
- Via Galluri;
- Via Frilli;
- Via Montorsoli;
- Largo Gramsci, nella parte adiacente le Vie della Repubblica, Montorsoli e Grandi;
- P.zza Amendola;
- Via Grandi;

C) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi, esteso a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via San Francesco
- Via S. Martini;
- Via Trieste, tratto compreso tra Via San Francesco e Via Senese;
- P.zza Frilli;
- Via Borgo Marturi, limitatamente al tratto da P.zza Matteotti a Via Marmocchi;
- Via Dietro le Mura;
- Via Poggiobonizio;
- Via Bonizio Segni;
- Via Badia;
- Via L. Da Vinci;
- Via Balugano da Crema;
- Via San Lucchese.

Preso atto che l'inserimento della Via Rugi e della Via Curiel all'interno della Area Pedonale Urbana è frutto di un mero errore materiale, trattandosi di due strade in realtà ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato 0/24 ove, peraltro, sono realizzati spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci;

Ritenuto, dunque, necessario revisionare l'elenco della APU e della ZTL 0/24, limitatamente alla correzione del suddetto errore materiale, inserendo nella enumerazione delle vie e piazze comprese in tale ultima zona, anche la Via Rugi e la Via Curiel;

Tenuto conto altresì che, sulla base alla citata deliberazione GC n. 55/2015, i varchi elettronici del Comune di Poggibonsi denominati "S.A.R.T./2" di SISMIC SISTEMI SRL e regolarmente omologati (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014) sono installati in

sicurezza stradale ha autorizzato il Comune di Poggibonsi (prot. n. 2502 del 26/05/2015, acquisita al protocollo dell' Ente con prot. n. 18227 del 03/06/2015) all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato;

5. di attivare, pertanto, dal 13/06/2016 la fase di pre –esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL 0/24 e alla ZTL 14/20, per come delineato al precedente punto 3) ed istituito con deliberazione G.C. n. 55 del 24/02/2015, mediante messa in funzione di n. 7 (sette) varchi elettronici del tipo "S.A.R.T./2" , omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014 e collocati in corrispondenza delle seguenti postazioni:

ZTL 0/24

- 1 - Via Riesci;
- 2 - Via Trieste, angolo Via San Francesco;
- 3 - Via Marmocchi, angolo vicolo Ciaspini
- 4 - Via Grandi, angolo Via Borgo Marturi
- 5 - L.go Gramsci

ZTL 14/20

- 6 - Via Borgo Marturi (parte alta) angolo P.zza Matteotti
- 7 - Via San Francesco

6. di stabilire che il periodo di pre –esercizio indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale nella citata autorizzazione (prot. n. 2502 del 26/05/2015, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 18227 del 03/06/2015), non inferiore a 30 (trenta) giorni, venga esteso fino al 30/09/2016, salvo eventuale successiva proroga;

7. di stabilire che durante la fase di pre - esercizio, contestualmente alla attivazione degli impianti oggetto di autorizzazione, i varchi di accesso saranno sorvegliati dalla Polizia Municipale che provvederà direttamente alla eventuale contestazione delle violazioni riscontrate;

8. di dare atto, che al termine della fase di pre – esercizio e fatte salve ulteriori proroghe, il Comune di Poggibonsi, valutati gli esiti della stessa e, se necessario, adottati i dovuti correttivi, procederà direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle disposizioni contenute nella richiamata autorizzazione ministeriale, nel D.P.R. 250 del 22/06/1999 *"Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato"* , nelle disposizioni in materia di privacy e nelle norme del Codice della Strada;

9. di approvare il "Nuovo disciplinare delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane" allegato sub lett. A) al presente provvedimento, onde costituirne parte integrante e sostanziale ed a cui si rinvia, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le norme ordinarie inerenti la delimitazione e gli orari della APU e delle ZTL, le categorie di veicoli esentati od esonerati dal rispetto dei divieti e le relative modalità di abilitazione ed inserimento nella c.d lista bianca, le norme di tutela per i titolari di contrassegno per ridotta capacità di deambulazione, i requisiti, la durata e le modalità di

rilascio delle autorizzazioni in deroga, le modalità di regolarizzazione dei transiti irregolari, qualora consentito e le norme transitorie per le autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

10. di approvare, altresì, la mappa dei varchi elettronici, quale allegato e parte integrante e sostanziale (all. 1) del disciplinare di cui al precedente punto 7);

11. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale l'attuazione della presente deliberazione mediante la predisposizione ed adozione di tutti gli atti gestionali all'uopo necessari;

12. di revocare, conseguentemente all' entrata in vigore della presente deliberazione e relativi allegati, tutti i provvedimenti amministrativi incompatibili con la presente deliberazione;

13. di rendere la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, li 07/06/2016

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA